



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA "B"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Angelo Mambriani	Presidente
dott.	Amina Simonetti	Giudice
dott.	Maria Antonietta Ricci	Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **7589/2016 R.G.** promossa da:

Parte_1 (C.F. C.F._1), con il patrocinio dell'avv. ANDREA MARCINKIEWICZ (C.F. C.F._2) e dell'avv. MARCO FRANZINI (C.F._3) VIA VOLTA, 77 22100 COMO; elettivamente domiciliato in VIA VOLTA, 77 22100 COMO presso il difensore avv. ANDREA MARCINKIEWICZ

PARTE ATTRICE

contro

CP_1 (C.F. P.IVA_1), con il patrocinio dell'avv. DAVIDE MASSIMILIANO GALLASSO (C.F. C.F._4) e dell'avv. SONIA RIVA (C.F._5) CORSO PEBLISCITI, 19 20129 MILANO; , elettivamente domiciliato in Via Mameli, 6 23807 Merate presso il difensore avv. MASSIMILIANO GALLASSO DAVIDE

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l'attore Parte_1

Previe le declaratorie del caso e - occorrendo - previa declaratoria di nullità della clausola 24 dello statuto sociale (clausola compromissoria):

- accertarsi e dichiararsi che il socio Parte_1 **è legittimamente receduto** da CP_1 a far tempo dal 31 ottobre 2015 (o da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia) e che ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione in proporzione del patrimonio sociale;
- per l'effetto, condannarsi CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, **a rimborsare a** Parte_1 **la sua partecipazione in proporzione del patrimonio sociale** nella misura accertata in corso di causa, con gli interessi legali dal 31 ottobre 2015 al saldo.

Quanto alle domande avversarie:

In principalità

- accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avversaria, siccome proposta in assenza di ragioni di connessione, ex artt. 36 e 167 c.p.c.; per l'effetto, rigettarsi l'azione proposta da

CP_1

In via subordinata:

- accertarsi e dichiararsi **la carenza di legittimazione attiva di** CP_1 rispetto al patto di non

concorrenza azionato; per l'effetto, rigettarsi e/o dichiararsi inammissibile l'azione avversaria;
.- accertarsi e dichiararsi **la nullità del patto di non concorrenza e/o della clausola penale** azionati da controparte per mancanza di remunerazione e/o per difetto di doppia sottoscrizione, ex art. 1341 c.c.; per l'effetto, rigettarsi l'azione proposta dalla società convenuta;
- in ogni caso, rigettarsi tutte le domande ed eccezioni avversarie, siccome inammissibili, improponibili e - comunque - infondate in fatto e in diritto.

In via di estremo subordine:

per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle domande avversarie, **ridursi la penale azionata da controparte**, ex art. 1384 c.c.; **compensarsi le somme** che risultassero a credito di CP_1 con quelle a credito di Parte_1 fino alla concorrenza di esse; condannarsi [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a Parte_1 le somme che risulteranno a credito dell'attore, una volta eseguita la compensazione.

In ogni caso:

Condannarsi CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a Parte_1 spese e compensi di lite, oltre spese generali, CPA e IVA nella misura di legge.

In via istruttoria:

Previa - occorrendo - revoca in parte qua dell'ordinanza 31 dicembre 2018, ammettersi i seguenti articoli di prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_1 di cui chiedono sin d'ora l'ammissione:

- 1) vero che verso la fine dell'estate del 2015 (settembre 2015), Parte_1 venne convocato da Controparte_2 presso l'abitazione della di lui madre, Testimone_1 ubicata in Milano, al dichiarato scopo di discutere della lettera di recesso trasmessa dall'attore ad CP_1
- 2) vero che in occasione dell'incontro, che si tenne qualche giorno dopo l'invito di cui al capitolo 1, presenti Parte_1 Controparte_2 e Testimone_1, madre e figlio chiesero all'attore di valutare l'opportunità di revocare il recesso e di proseguire il proprio rapporto con CP_1
- 3) vero che Parte_1 disse che si riservava di far conoscere ai suoi interlocutori le proprie intenzioni;
- 4) vero che nel periodo ottobre/novembre 2015 si tenne un ulteriore incontro presso l'abitazione della signora Testimone_1 al quale presenziarono, oltre alla padrona di casa, Controparte_2 Parte_1 e Testimone_2
- 5) vero che Parte_1 disse di non voler ritornare sui propri passi e di non essere intenzionato a revocare il recesso comunicato ad CP_1
- 6) vero che Controparte_2 disse che il valore della quota spettante a Parte_1 era quantificabile in circa euro 230.000, tenuto conto del patrimonio netto della società in quel momento;
- 7) vero che Parte_1 replicò che, oltre al patrimonio netto contabile, la società avrebbe dovuto tener conto del valore di mercato dell'immobile di proprietà e la redditività dell'azienda.

Testi:

- .- Testimone_2 residente in Anzano del Parco, in via dei Faggi Rossi n. 29;
- .- Testimone_1, residente in Milano.

Per la non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti da controparte, anche solo in parte, i procuratori di Parte_1 chiedono di essere ammessi alla prova contraria diretta, nonché indiretta sui seguenti capitoli (siglati con numero progressivo e lettera <c>):

- 1-c) vero che Parte_1 con l'accordo dell'altro socio e amministratore Controparte_3 sin da settembre 1983, ha sempre operato presso il fornitore CP_4 quale incaricato di CP_1
- 3-c) vero che molti clienti di CP_1 tra i quali Org_1 e Organizzazione_2 erano seguiti direttamente da Controparte_2 mentre Parte_1 si occupava prevalentemente del prodotto e, per alcuni clienti, delle condizioni economiche della fornitura;
- 4-c) vero che il rag. Persona_1 di Org_3 nei primi mesi del 2016, contattò Parte_1 e gli chiese per quale ragione il dott. Controparte_2 e il signor Persona_2 si fossero recati presso

Org_3 in luogo del convenuto;

5-c) vero che Parte_1 comunicò al rag. Persona_1 di aver cessato il proprio rapporto con CP_1

6-c) vero che per Org_4 era fornitore di Controparte_5 sin dall'inizio della prima decade degli anni 2000;

7-c) vero che CP_1 è attualmente fornitore di Controparte_5

9-c) vero che nel mese di dicembre 2016 CP_6 è stata posta in liquidazione volontaria ed è stata cancellata dal Registro delle Imprese nel mese di febbraio 2017;

Testi

Testimone_2 residente in Anzano del Parco, in via dei Faggi Rossi n. 29 (a prova contraria diretta su tutti i capitoli avversari eventualmente ammessi e su tutti i capitoli sopra indicati);

Controparte_3 residente in Milano, in via Angelo Mauri n. 3 (a prova contraria diretta sui capitoli avversari siglati con i numeri da 1 a 7 eventualmente ammessi e sui capitoli 1-c, 2-c, 3-c e 7-c sopra indicati);

Testimone_3 c/o Org_4 con sede in Senna Comasco (CO), in via Roma n. 50 (a prova contraria diretta sui capitoli 20, 22, 23 25, 27, 29 avversari eventualmente ammessi e sui capitoli 6-c, 7-c e 10-c sopra indicati);

Testimone_4 c/o Org_4 con sede in Senna Comasco (CO), in via Roma n. 50 (a prova contraria diretta sui capitoli avversari 20, 22, 23 25, 27, 29 eventualmente ammessi e sui capitoli 6-c, 7-c e 10-c sopra indicati);

rag. Persona_1 c/o Org_3 con sede in Lissone (MB), in via Martiri della Libertà n. 102 (a prova contraria diretta sui capitoli avversari 17, 18, 19, 20, 21, 29 eventualmente ammessi e sui capitoli 4-c e 5-c sopra indicati).

I difensori di Parte_1

- ribadiscono tutte le opposizioni istruttorie in atti;

- dichiarano di non accettare il contraddittorio su domande o eccezioni nuove di controparte.

Per la società convenuta CP_1

Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:

A. NEL MERITO: **rigettare tutte le domande** svolte dall'attore sig. Parte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto.

B. IN VIA RICONVENZIONALE: accertata e dichiarata **la violazione, da parte del signor Parte_1 del patto di non concorrenza sottoscritto in data 12.02.2008**, nonché il compimento di atti di concorrenza sleale, condannare il medesimo al pagamento in favore della società CP_1 dell'importo di Euro 184.500,00 (Euro centottantaquattromilacinquecento/00), a titolo di penale contrattuale.

C. IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ill.mo Tribunale dovesse ritenere legittimo il recesso dichiarato dal signor Parte_1 disporre la **compensazione giudiziale**, sino a concorrenza, tra quanto eventualmente liquidato in favore dell'attore e le somme dovute dallo stesso a CP_1 a titolo di penale contrattuale per la violazione del patto di non concorrenza.

D. IN VIA ISTRUTTORIA: nell'ipotesi in cui l'ill.mo Tribunale dovesse ritenere non raggiunta la prova della violazione del patto di non concorrenza, previa rimessione della causa in istruttoria, ammettere tutte le prove orali, con i testimoni indicati, nonché disporre gli ordini di esibizione, così come tempestivamente richiesto dalla parte convenuta nelle proprie memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3, c.p.c..

E. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze, oltre a contributo spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 socio al 45% della *CP_1* insieme a *Controparte_3* - titolare del restante 55% - ha adito il Tribunale al fine di ottenere il **rimborso della propria quota sociale**, ritenendo di aver legittimamente esercitato **la facoltà di recesso** mediante **dichiarazione** inviata il 31 marzo 2015 con efficacia dal 31 ottobre 2015.

Espone l'attore che la società operativa nel settore della produzione e vendita di materiale per imballaggio è stata fondata nel 1978 con durata prevista fino al **31 dicembre 2070** (art. 5 Statuto - doc. 2), data in cui egli avrebbe 118 anni, mentre l'altro socio *Controparte_3* ne avrebbe 136 anni, sostenendo dunque la società deve considerarsi costituita a tempo indeterminato ai fini dell'applicazione dell'art. 2473 c.c. e del riconoscimento ai soci della facoltà di recesso *ad nutum*.

CP_1 ha contrastato la domanda di parte attrice sotto plurimi profili:

- > ritenendo invalido e inefficace il recesso esercitato da *Parte_1* per:
 - inapplicabilità in via analogica alle s.r.l. dell'art. 2285 c.c. che ammette il recesso *ad nutum* dei soci dalle società di persone contratte a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci,
 - impercorribilità di una lettura estensiva dell'art. 2473 c.c., tale da far assimilare ad una società a tempo indeterminato una società contratta a tempo determinato qualora la durata della società sia fissata in una data lontana nel tempo, in quanto l'estensione potrebbe operarsi solo ove un siffatto termine non fosse giustificato da un progetto imprenditoriale né ricollegabile alla natura dell'oggetto sociale,
- > ritenendo, in ogni caso, che la domanda formulata dall'attore da rigettare anche in quanto *Parte_1*
 - non ha mai quantificato la propria richiesta economica a titolo di liquidazione della quota;
 - in caso di liquidazione della quota godrebbe di un ingiusto arricchimento, avendo egli acquistato a titolo oneroso solo il 10% delle quote societarie, ed essendo il restante 35% del capitale sociale frutto di atti di liberalità da parte del fondatore *Controparte_3*
- > proponendo **domanda riconvenzionale**, avendo l'attore quantomeno dal 2015 iniziato a tenere **comportamenti dolosamente preordinati a danneggiare la società convenuta, nonché atti di concorrenza sleale e violazioni del patto di non concorrenza**, sottoscritto tra le parti in causa in data 12 febbraio 2008; chiedendo quindi la **condanna di** *Parte_1* **al pagamento** in favore di *CP_1* a titolo di penale per la violazione del patto di non concorrenza dell'importo di **184.500,00 euro**,
 - somma pari al compenso percepito dal *Pt_1* nell'ultimo anno moltiplicato per tre (cfr. punto 5.4 della scrittura privata doc. 22).

All'esito della prima udienza, il Giudice istruttore, su richiesta congiunta delle parti, ha disposto una sospensione del processo per la durata di tre mesi. Alla successiva udienza sono stati concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..

Con le memorie intermedie, **Parte_1** ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda riconvenzionale

- non essendo **CP_1** parte del patto parasociale di non concorrenza sottoscritto in data 12 febbraio 2008,
- essendo il patto di non concorrenza nullo:
 - o per difetto di causa, in mancanza della previsione di una remunerazione o di un corrispettivo,
 - o per difetto di doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c., necessaria in quanto il patto di non concorrenza introduce una restrizione alla libertà contrattuale nei confronti dei terzi,
- ritenendo inoltre il patto di non concorrenza iniquo.

In sede istruttoria il Giudice istruttore ha dapprima conferito incarico al CTU, dott. ssa **Persona_3** al fine di determinare il valore della quota dell'attore; quindi ha ammesso l'interrogatorio formale dell'attore e l'escussione di testi.

La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al Collegio per la decisione sulle rispettive domande delle parti, come riportate in epigrafe, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

1. Domanda principale - Esercizio del diritto di recesso.

L'art. 5 dello statuto di **CP_1** prevede che *“La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070, prorogabile con delibera assembleare”*.

A mente dell'art. 2473, secondo comma, c.c. *“Nella società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni”*.

L'attore ritiene di aver legittimamente esercitato la facoltà di recesso *ad nutum* riconosciuta dall'art. 2473 c.c., proponendo un'interpretazione che valorizza la previsione di un termine di durata *“che eccede la vita media di un essere umano”*, tenuto conto dell'età anagrafica del socio recedente, e che confligge con il divieto di vincoli negoziali di durata illimitata, o di durata oggettivamente superiore alla vita umana.

A supporto di tale interpretazione richiama l'orientamento espresso da Corte di Cassazione 22 aprile 2013 n. 9662 e il precedente di questa sezione Tribunale Milano – Ordinanza cautelare 30 giugno 2018 nel procedimento RG 18236/2018.

Il Tribunale ritiene di non condividere tale interpretazione in coerenza con più recenti decisioni di questa sezione, fra le quali la sentenza n. 5972/2019 che ha definito il giudizio di merito nell'ambito del quale era stata resa l'ordinanza cautelare 30 giugno 2018 sopra richiamata, addivenendo ad opposta conclusione, poi seguita da altre sentenze conformi.

Tra queste merita di essere richiamata la sentenza n. 6360/2019 pubblicata il 28 giugno 2019, che affronta un caso sovrapponibile a quello qui in esame (s.r.l. con durata statutaria al 31 dicembre 2100, addirittura successiva al 2070) di cui di seguito vengono riportati i passaggi centrali:

“La questione posta dalla norma è se il diritto di recesso spetti ai soci qualunque sia la durata della società indicata nello statuto o se spetti anche in casi in cui, pur essendo la durata indicata, l’indicazione sia da considerare equiparabile alla mancata indicazione e, quindi, come non apposta.

Sul piano ermeneutico la seconda soluzione appare ardua per tre motivi:

- (i) la norma è letteralmente così chiara (*in claris non fit interpretatio*: art. 12 prel.) che legittima l’interpretazione *a contrario*, altrimenti non sempre affidabile (la determinazione della durata della società, mediante l’indicazione di una data di scadenza, esclude il diritto di recesso);
- (ii) l’indicazione della durata è contenuta nello statuto e dunque, in quanto tale, voluta da tutti i soci fondatori della società e, *ipso facto*, da tutti coloro che, dopo la costituzione abbiano acquistato una partecipazione;
- (iii) le società di capitali, dotate di personalità giuridica, sono costruzioni che, se i soci esprimono una tale volontà, sono destinate ad esistere e ad esercitare la loro attività economica lucrativa per un tempo molto lungo, eventualmente trascendente la vita umana.

La considerazione sub (ii) rende altresì ardua l’applicazione della fattispecie dell’abuso del diritto, la quale suppone che il titolare del diritto agisca travalicando i limiti segnati dalla finalizzazione del potere alla soddisfazione dell’interesse tutelato e così danneggiando un terzo che quell’azione non vuole e contrasta, mentre, nel caso di specie, essendo la durata della società voluta da tutti i soci, non emerge la basilare differenziazione di posizione tra titolare del diritto abusante e terzo danneggiato. Per questo è parimenti arduo differenziare la posizione del socio di minoranza, il quale, partecipando alla costituzione o acquistando la partecipazione, ha certamente accettato la clausola relativa alla durata della società.

La considerazione sub (iii) richiama, per converso, lo sfavore, noto e giustificato, dell’ordinamento verso rapporti di durata perpetua o illimitata (art. 1322 c.c.).

A tal proposito, tuttavia, va osservato: - che il contratto di società a responsabilità limitata è un contratto tipico, sicché l’interprete non può che esser cauto nell’applicare criteri generali, mentre in grande considerazione devono essere tenuti i connotati tipici del contratto considerato, qui peraltro fenomeno giuridico reso ben più complesso dall’entificazione di un soggetto giuridico distinto dai contraenti; - che, come si diceva, il conferimento della personalità giuridica rende la società capace di (non titolare del diritto di) proseguire la sua esistenza indefinitamente nel tempo; - soprattutto che la durata della società non è nemmeno necessariamente quella indicata nello statuto, poiché, come noto, i soci ben possono – ovviamente applicando le regole previste per la formazione della volontà della società, come ente espressivo di contratto associativo con comunione di scopo – regolarla sia riducendo la data di scadenza della società sia ampliandola, sia trasformando la società di capitali in società di persone, sia avviando la fase di liquidazione, destinata a porre termine all’esistenza stessa della società.

A fronte delle superiori considerazioni, argomentazioni di verso opposto non paiono godere di particolare efficacia concludente.

Il richiamo alla disciplina delle società di persone – nella parte in cui prevede il diritto di recesso *ad nutum* del socio da società di durata superiore a quella rapportabile alla vita del socio o alla media della vita umana (art. 2285 c.c.) - sembra inappropriato, data l’impossibilità nel caso di specie di configurare una lacuna normativa e le evidenti diversità strutturali tra questi tipi sociali ⁽¹⁾: basti solo por mente alla mancanza (non di soggettività ma) di

¹⁾ La “impossibilità di estendere per via analogica alle società di capitali la peculiare previsione di cui all’art.2285 comma primo cc” è stata specificatamente affermata da Trib. Milano, SSIB, 17.10.2016, sent. n.11335/2016 in proc. n. rg
pagina 6 di 16

personalità giuridica, alla natura strettamente contrattuale della partecipazione alle società personali, all' erratica disciplina del capitale sociale giustificata dalla responsabilità illimitata dei soci, all' istituzionale inesistenza del frazionamento tra potere gestorio e rischio d'impresa.

Il richiamo ai connotati del tipo "società a responsabilità limitata" come "società di persone a responsabilità limitata" – anche volendo scontare l' estrema genericità di un'espressione utile sul piano meramente descrittivo ma assai poco significativa sul piano autenticamente ermeneutico – è smentito dall'evoluzione del tipo, ormai decisamente (e nuovamente) avvicinatosi a quello delle società azionarie (cfr. art. 26 d.l. n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni dalla l.n. 212 del 2012 e successive modificazioni). Peraltro, non parrebbe corretto un approccio ermeneutico che valorizzasse, in questa materia, la distinzione caso per caso tra s.r.l. "corporate" ed s.r.l. "personali" poiché la norma di cui si discute è dettata per il tipo s.r.l. in generale, qualunque sia il diverso modello o sotto-tipo cui ci si voglia riferire – essendo pacifica, ad esempio, l'applicabilità dell'art. 2473, comma 2, c.c. alle s.r.l.s. (pur connotate da soci solo persone fisiche) od alle s.r.l. *start up* innovative, società anzi dotate di una naturale proiezione dell'attività svolta verso il futuro, od alle s.r.l. PMI – altresì considerando che, proprio nel quadro della riforma del 2003, avevano trovato riconoscimento istanze personalistiche peraltro essenzialmente veicolabili a mezzo di esercizio dell'autonomia statutaria (cfr. art. 2473, comma 1, c.c.).

Il richiamo alle intenzioni del legislatore in punto di ampliamento del diritto di recesso del socio non è certamente irrilevante, ma, nella sua genericità, a fronte della lettera della norma in cui quell'intenzione si è inverteata e della volontà espressa dai soci, ad esso non può essere annesso soverchio peso sul piano ermeneutico ⁽²⁾. Né è possibile considerare, in questa sede di applicazione giurisprudenziale, le variegate e generiche opinioni in ordine alla preferibilità o meno, sul piano macroeconomico, di incentivare la circolazione della ricchezza favorendo il recesso, ma con il latente rischio variamente commisurabile della sua dispersione, ovvero la sua conservazione e progressivo incremento a mezzo della prosecuzione dell'attività oggetto della società.

Si tratta di considerazioni tutte che non consentono di seguire il filo conduttore – appunto il *favor* riservato dalla riforma del 2003 all'istituto del recesso, la forte venatura personalistica della ^{CP} – il richiamo alla disciplina di cui all'art. 2285 c.c. – adottato dalla decisione della Corte di cassazione n. 9962 del 2013 ⁽³⁾.

46600/2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it. Cass., n. 8952 del 2019 ha affermato: *“Non è consentito il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità. (La S.C. ha dettato il principio in riferimento all'ipotesi di una società a responsabilità limitata con durata prevista fino al 2050, in relazione alla quale il socio pretendeva di poter esercitare il recesso "ad nutum", perché la durata della società eccedeva la propria aspettativa di vita, dato che la Corte ha ritenuto non rilevante)”*.

²⁾ *“Tale favor non può peraltro portare, ad avviso del Tribunale, ad una estensione della applicabilità delle norme in tema di recesso fuori dalle ipotesi specificatamente previste, trattandosi in ogni caso, come sottolineato in motivazione da Cass. n.13875/2017, di un istituto comportante la possibilità di un “depauperamento della società” e rispetto ai presupposti del quale va dunque preferita una “interpretazione restrittiva”, interpretazione da ultimo richiamata come doverosa in tema di recesso, sempre in motivazione, anche da Cass. n.13845/2019”*: Trib. Milano, SSIB, ^{Org} Controparte_7 c. [...] ed altri, sent. n. 18236/2018 r.g. del 4 aprile 2019.

³⁾ *“L'interpretazione estensiva dell'art.2437 cc terzo comma, seguita in particolare dal precedente di legittimità del 2013, dunque: - da un lato si pone in contrasto con la necessità di interpretazione restrittiva in materia di recesso evidenziata da più recenti orientamenti di legittimità; - e, d'altro lato, si fonda su di una ricostruzione sistematica nella quale è centrale il richiamo alla disciplina ex art.2285 cc in materia di società di persone, secondo la quale “Ogni socio può recedere dalla*

Infine è il caso di sottolineare le esigenze di certezza che devono connotare la disciplina del recesso, in relazione alla tutela dell'affidamento dei soci – attuali e prospettivi – e dei creditori in considerazione degli effetti economico-patrimoniali, sempre rilevanti, spesso gravi, a volte dirompenti che il recesso di un socio spiega rispetto alla società.

In conclusione, per un verso la questione si risolve nell'individuare quando i soci, per eludere il diritto di recesso di ciascuno di essi, nell'intento di far prevalere, *contra legem*, le ragioni del gruppo sulle ragioni del singolo socio, abbiano inteso far apparire come contratta a tempo determinato una società in realtà contratta a tempo indeterminato oppure abbiano apposto un termine sostanzialmente privo di significato, a fronte del quale la manifestazione di volontà possa considerarsi *tamquam non esset* (senza però che la si possa considerare nulla secondo l'usuale relativa disciplina dei negozi giuridici).

Lo spazio riservato all'interprete nella soluzione della questione è particolarmente angusto, per i motivi che si sono detti.

L'indice dell'elusione non può che essere rinvenuto nella lunghezza del termine statutario di durata della società, il quale, anzitutto, deve essere apprezzato in assoluto, considerando le suindicate esigenze di certezza e che la indicazione del termine limita di per sé la naturale capacità delle società commerciali a durare indefinitamente nel tempo.

Ne consegue che, per ritenere il termine in assoluto elusivo, apparente od insignificante, esso deve esorbitare qualsiasi ragionevole previsione di durata della società stessa come persona giuridica, risultando in se stesso del tutto arbitrario e irrazionale (es.: termine di durata da oggi sino all'anno 2324).

L'apporto che, rispetto all'individuazione della natura apparente ed elusiva del termine, può essere riconosciuto alla considerazione dell'oggetto sociale è alquanto limitato ⁽⁴⁾.

Invero, il giudizio elusività ed apparenza del termine apposto o di sua insignificanza – che poi può tradursi nella valutazione di “eccessiva lunghezza” del termine stesso - ⁽⁵⁾ implica l'individuazione in via interpretativa del momento entro il quale la società dovrebbe terminare, momento da porre in paragone al termine finale indicato in statuto per dedurne l'eccessiva lunghezza, ma risulta evidente che un siffatto *iter* interpretativo – in cui la

società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci”, norma che, ad avviso della motivazione di legittimità in esame, conforma “le società personali sul tempo di vita delle persone fisiche”. Tale richiamo sistematico pare di per sé non dirimente al Tribunale, posta la profonda differenza strutturale tra società di persone e società di capitali, in particolare quanto a rilevanza delle persone fisiche dei soci e quanto a rilevanza per i creditori sociali del capitale sociale [...]” Trib. Milano, SSIB, Controparte_7 c. Org_5 ed altri, cit.

⁴⁾ Per un tentativo di ricostruzione ermeneutica fondato su questo criterio v. Cass., n. n. 8952 del 2019.

⁵⁾ La motivazione di Cass. n. 9962/2013 è fondata anche sul carattere ritenuto “elusivo” della disciplina ex art. 2473 cc terzo comma di previsioni, quale quella qui in esame, recanti una data di durata dell'ente “*oltremodo lontana nel tempo*”, previsione che avrebbe “*almeno di norma, l'effetto di far perdere qualsiasi possibilità di ricostruire l'effettiva volontà delle parti circa l'opzione tra una durata a tempo determinato o indeterminato della società. Cosicché tale indicazione si risolve o in un mero esercizio delimitativo che equivale nella sostanza al significato della mancata determinazione del tempo di durata della società ovvero in un sostanziale intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con la dichiarazione di una durata a tempo indeterminato. Evidente in quest'ultimo caso la necessità di un intervento correttivo dell'interprete che garantisca il riconoscimento della tutela accordata dal legislatore al socio in una società che non preveda una determinazione del tempo della sua durata.*”: il carattere elusivo, sempre secondo la motivazione in esame, potrebbe poi essere poi escluso solo “*in presenza di un chiaro indicatore della riferibilità del termine finale di vita della società ad un orizzonte razionalmente collegato al progetto imprenditoriale che ne costituisce l'oggetto.*”.

valutazione del giudice si sovrappone in pieno a quella dei soci – è gravemente carente di certezza, nell'impossibilità di ancorarlo a criteri dotati di un minimo di oggettività, uniformità, univocità, pre-determinabilità.

Ciò sia perché la questione di cui si discute si pone e va risolta sul piano statutario e contrattuale secondo i canoni di interpretazione oggettiva che ne connotano lettura ed applicazione e gli statuti in genere indicano l'attività svolta per tipologia sicché essa è prevista come suscettibile di essere svolta per un tempo indefinito, sia per la già indicata attitudine delle società commerciali a proiettare la loro durata nel futuro, talché il termine, per quanto lungo, comunque limita, dunque determina, un orizzonte temporale altrimenti indefinito ⁽⁶⁾.

Se poi, come si è detto, non è utilizzabile il criterio della vita media del socio, ben si comprende come ben difficilmente un termine di durata, per quanto lungo, potrà esser considerato meramente apparente od insignificante.

In forza di considerazioni del tutto coerenti con quelle sopra indicate, questo Tribunale, svolgendo considerazioni in materia di recesso ex art. 2437, comma 3, c.c., tuttavia certamente valide, per i motivi già esplicitati, anche rispetto al recesso ex art. 2373, comma 2, c.c., ha concluso:

“l'interpretazione dell'art.2437 terzo comma cc sostenuta dall'attrice non può essere seguita in quanto:

- da un lato non trova fondamento normativo, l'art.2437 cc così come l'art.2473 cc non prevedendo -a differenza dell'art.2285 cc in tema di società di persone- il diritto di recesso del socio di società avente durata statutaria superiore alla vita umana ovvero durata da considerare eccessiva alla stregua della vita umana media, così dovendosi escludere una applicazione analogica dell'art.2285 cc alle società di capitali;
- d'altro lato non può essere fondata sul carattere elusivo di durate statutarie valutate come “eccessivamente lunghe”, dal sistema normativo non essendo ricavabile un parametro oggettivo predefinito per la valutazione di abnormità della durata statutaria,
 - tale non potendo essere né la durata della vita umana, si è già detto considerata rilevante per una tipologia di enti di ben diversa struttura,
 - né la tipologia dell'oggetto sociale, normalmente riferito a attività imprenditoriali di per sé suscettibili di sviluppo per un tempo indeterminabile;

con la conseguenza:

- che deve essere seguito l'orientamento restrittivo quanto alla interpretazione delle norme in tema di recesso, orientamento affermato in generale come doveroso dai precedenti di legittimità in tale materia;
- che non può quindi essere ritenuto legittimo il recesso esercitato dall'attrice ai sensi dell'art. 2437 cc terzo comma in relazione alla durata statutaria fino al 2100 della convenuta **CP_8** avente ad oggetto un'attività imprenditoriale di per sé passibile di sviluppo in un tempo indefinito” ().

Questo Collegio condivide e fa propri tali argomenti che ben si attagliano al caso di specie, ove la durata di OVER al 31 dicembre 2070 non pare “oltremodo lontana nel tempo”, né tanto meno

⁶⁾ “Salvo il caso limite di durata pluricentenaria ovvero il caso opposto, anch'esso limite, di durata -relativa ad oggetto sociale specifico e di prevedibile esaurimento entro un dato tempo- che scada ben oltre tale tempo, la valutazione della ragionevolezza del termine di durata rispetto ad un oggetto sociale che si riferisca -come accade nella quasi totalità dei casi- allo svolgimento di una data attività economica si risolve in un apprezzamento del tutto discrezionale dell'interprete, suscettibile di esiti contrastanti a seconda che la valutazione sia condotta rispetto alla tipologia dell'attività considerata in astratto ovvero rispetto alla ricostruzione della volontà dei soci nel dar vita all'ente e nel parteciparvi. Apprezzamento discrezionale che appare di per sé incompatibile con le esigenze di interpretazione oggettiva delle clausole statutarie [...]”: Trib. Milano, SSIB, **Controparte_7** [...] c. **Org_5** ed altri, cit.

⁷⁾ Trib. Milano, SSIB, **Controparte_7** c. **Org_5** ed altri, cit.

arbitraria o irrazionale, considerato che si tratta di una società di capitali avente ad oggetto la produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, attività passibile di sviluppo per un tempo indefinito e per la quale non è previsto un compimento o la cessazione al verificarsi di un determinato evento o risultato.

Ne consegue che il termine indicato nell'art. 5 dello statuto di **CP_1** non è elusivo del diritto di recesso dei soci e pertanto la domanda di parte attrice, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di recesso ex art. 1473, comma secondo, c.c., deve essere rigettata.

2. Domanda riconvenzionale - Patto di non concorrenza.

Il patto sottoscritto tra i soci di **CP_1** in data 12 febbraio 2008 (cfr. doc. 8) regola gli accordi raggiunti fra **Controparte_3** e **Parte_1** in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intercorso fra la società e quest'ultimo a seguito del raggiungimento dell'età pensionabile.

Non coglie nel segno la difesa dell'attore laddove invoca l'art. 2125 c.c., che sancisce la nullità del patto di non concorrenza che non preveda un corrispettivo per il lavoratore, in quanto norma dettata in ambito di lavoro subordinato.

L'accordo in esame intercorso fra soci ha natura tipica di patto parasociale, in quanto regola anche la composizione del consiglio di amministrazione – di cui **Parte_1** è stato membro fino al 31 marzo 2016 – e i costi aziendali di ciascun amministratore.

Al **punto 5.1** prevede che i soci *“si danno atto e ribadiscono che opereranno nell'esclusivo interesse di **CP_1** e si impongono a non porre in essere in via diretta ed indiretta, per interposta persona (compresi coniuge, parenti e affini) o società, alcuna attività commerciale che possa recare pregiudizio alla medesima società e/o comunque a non svolgere attività, in via diretta o indiretta, per interposta persona o società, in concorrenza con **CP_1**”*

Viene poi specificato che il vincolo perdurerà per un periodo di tre anni dalla cessazione di qualifiche o vincoli societari con OVER (5.2) ed elencate le regioni nel cui territorio si estende l'efficacia dell'impegno (5.3); infine vengono esplicate le modalità con le quali OVER potrà contestare la violazione (5.4) e i criteri di determinazione del risarcimento.

Nella parte che qui interessa l'accordo del 12 febbraio 2008 appalesa con evidenza la natura di **“contratto a favore di terzo”** ovvero a favore della **CP_1**, che pur non essendo parte dell'accordo, è il soggetto i cui interessi il patto di non concorrenza mira a tutelare. E' appena il caso di richiamare la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Tribunale, che ha avuto modo di chiarire, già da tempo, che *“Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo disciplinato dall'art. 1411 cod. civ., il cui adempimento può essere chiesto sia dalla società terza beneficiaria - che con l'eventuale atto di citazione palesa la volontà di profittare del contratto -, sia dai soci stipulanti (...)”* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17200 del 11/07/2013).

Non è condivisibile la difesa dell'attore, laddove sostiene l'inefficacia di tale clausola in difetto di una specifica sottoscrizione **ex art. 1341, secondo comma, c.c.**, dal momento che tale norma trova applicazione nel caso di “condizioni generali di contratto”, ovvero di condizioni predisposte da uno dei contraenti, solitamente il contraente economicamente più forte e più strutturato, che, per disciplinare in

modo omogeneo una serie di rapporti con i terzi, si avvale di moduli o formulari, rispetto ai quali pressoché nulla è la possibilità di modifica da parte del contraente che aderisce.

Ben diversa si presenta la fattispecie concreta in esame, dal momento che l'accordo del 12 febbraio 2008 è maturato in un contesto del tutto diverso ed è stato concluso fra soggetti, entrambi soci di **Org_6**, in posizione sostanzialmente paritaria. Il testo delle singole clausole è effettiva espressione del concreto assetto che gli interessi delle parti hanno raggiunto a seguito della trattativa, e va a regolare una nuova fase della società connotata dal c.d. passaggio generazionale. Va pertanto esclusa ogni possibilità di applicazione al caso di specie dell'art. 1341 c.c., norma non pertinente, invocata dall'attore al fine di sfuggire agli impegni assunti.

Le risultanze istruttorie acquisite in corso di causa offrono preciso riscontro alle deduzioni in fatto svolte dalla convenuta circa le reiterate violazioni da parte di **Parte_1** e soprattutto di suo figlio **Tes_2** agli obblighi di non concorrenza.

Risulta confermato dalla documentazione prodotta che in data 18 febbraio 2016 è stata costituita la **CP_6** [...] fra i figli di **Parte_1**, **Tes_2** e **Controparte_9** avente sede presso l'abitazione dell'attore, avente il medesimo oggetto sociale e operante nel medesimo territorio di **CP_1** (cfr. doc. 25 visura storica).

E' pacifico inoltre che il figlio dell'attore, **Testimone_2** abbia lavorato presso **CP_1** per due quasi anni (dal 22 ottobre 2013 al 31 marzo 2015) nel settore commerciale, già ricoperto dal padre, acquisendo conoscenze e rapporti con i principali fornitori e clienti di **CP_1**.

Le dichiarazioni dei testi hanno dato conferma della circostanza che negli anni 2016 e 2017 sia **Pt_1** [...] che il figlio **Tes_2** abbiano contattato tutti i principali clienti e fornitori della **CP_1** al fine di sviarli dapprima verso la **CP_6**, cancellata dal Registro delle Imprese in data 1 febbraio 2017, quindi verso una terza società la **Org_4** sempre riconducibile a **Testimone_2**.

In particolare il Collegio valorizza le dichiarazioni rese dai testi:

- **Testimone_5**, amministratore unico della società **Organizzazione_7**

14) Vero che, nei primi giorni di febbraio 2016, il signor **Testimone_5** fu contattato telefonicamente dal signor **Testimone_2** il quale propose a **Org_7** una collaborazione con la società che stava per costituire, collaborazione da attuarsi con le stesse modalità che **CP_4** già adottava nei rapporti con **CP_1**.

Risponde: **è vero**, non ricordo con precisione la data. Posso dire che sia **Parte_1** che il figlio **Tes_2** operavano fisicamente presso la mia ditta, in quanto lì **CP_1** aveva un suo ufficio. Ufficio che la **CP_1** ha tuttora. Per cui sono venuto a conoscenza subito del fatto che **Pt_1** aveva interrotto il rapporto con **CP_1**. Sono passate poche settimane da quanto poi ho avuto occasione di parlare sia con **Pt_1** che con **Testimone_2** i quali mi hanno proposto una collaborazione alternativa rispetto ad **CP_1**.

15) Vero che, in data 11.02.2016, il signor **Parte_1** si recò personalmente presso la [...] **Org_7** chiedendo al signor **Testimone_5** di concedere un ufficio all'interno dello stabilimento **CP_4** al figlio **Tes_2** che proprio in quei giorni stava procedendo alla costituzione di una società concorrente di **CP_1** nel settore degli imballaggi?

Risponde: **è vero**, anche se non ho certezza in ordine alla data. Confermo di aver parlato con **Pt_1** [...] e con il figlio **Tes_2** e mi è stata chiesta la concessione di un altro ufficio per una nuova società che mi era stato detto: "abbiamo appena costituito".

- Controparte_10 , amministratore unico della società Org_8
16) Vero che, nel corso dell'anno 2016, il signor Parte_1 prese contatti con le società Parte_2 [...] Organizzazione_9 Org_10 Org_11 Organizzazione_12 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 Controparte_14 [...] Org_13 Org_8 tutte già clienti della CP_1 proponendo la CP_6 prima, e la Org_4 successivamente, quali fornitori di imballaggi in luogo di CP_1 (cfr. anche doc. 27 che si mostra al teste)?

Risponde: **sì è vero**. Mi chiamò Pt_1 proponendomi di lavorare con lui. Ricordo che mi arrivò in seguito un preventivo della Org_4 . Non ricordo se mi venne fatto durante la telefonata il nome di altre società. Confermo di aver inviato io la email che mi viene mostrata (doc. 27).

A.d.r.: ho scritto nella email che mi aveva contattato telefonicamente il signor Pt_1 , per cui se l'ho scritto confermo di aver parlato per telefono con lui, anche se oggi non ricordo precisamente la circostanza.

- Testimone_6 , responsabile amministrativa e responsabile degli acquisti della società Controparte_5 .
22) Vero che il signor Parte_1 nel corso dell'anno 2016, prese contatti con la società Controparte_5 proponendo la CP_6 prima, e la Org_4 successivamente, quali ditte fornitrici alternative rispetto a CP_1 come risulta anche dal documento 30 che si mostra al teste? Preciso che CP_1 forniva fin dal 2016 a Controparte_15 e fornisce tutt'ora le scatole per l'imballaggio dei nostri prodotti.

Risponde: posso dire che precedentemente al messaggio di posta elettronica che mi viene esibito (doc. 30, email datata 4 maggio 2017) avevo saputo che Pt_1 non lavorava più con la CP_1 Posso dire inoltre che ero a conoscenza del fatto che la ditta Org_4 era riferibile al figlio di Pt_1 Tes_2 . Preciso di non aver mai sentito parlare della CP_6 mentre conosco la Org_4 in quanto è anch'essa tuttora fornitrice della mia società. Preciso che la mia società si avvale di diversi fornitori, di solito indicati dai clienti.

24) Vero che nel corso dei primi mesi del 2017 il sig. Parte_1 e il sig. Testimone_2 hanno proposto alla società CP_5 la fornitura dei medesimi imballaggi già forniti da CP_1 a prezzi ribassati rispetto a quelli praticati da CP_1 al medesimo cliente (cfr. anche docc. numeri 30 e 31 che si mostrano al teste)?

Risponde: **è vero**, mi ricordo di aver avuto uno scambio di email con Testimone_2 figlio di Pt_1 [...] in occasione delle quali mi ricordo che mi vennero offerti gli stessi imballaggi con gli stessi codice di quelli forniti da CP_1 **ad un prezzo più conveniente**. Ricordo di aver chiamato subito la CP_1 rappresentando di aver ricevuto queste offerte e cercando di ottenere dalla CP_1 i medesimi prezzi per continuare il rapporto con loro, nostri fornitori storici, con i quali mi sembra di ricordare che abbiamo trovato un accordo, ovviamente al ribasso.

Preciso di aver conosciuto Testimone_2 in quanto me lo presentò il padre, Parte_1 il quale in quell'occasione mi disse che il figlio lavorava presso la Org_4 .

- Per_4 trasportatore per conto di CP_1 e Org_7

10) Vero che, fra l'estate del 2015 ed il marzo del 2016, il signor Parte_1 comunicò in più occasioni alle dipendenti di CP_1 ed ai fornitori e collaboratori che la stessa società avrebbe presto cessato ogni attività?

Risponde: **sì è vero**. Mi ricordo con precisione questa circostanza perché avevo contatto con Pt_1 [...] che in quel periodo organizzava i miei viaggi e i carichi. Fra il 2015 e il 2016 sentii diverse

volte il signor Pt_1 dire in più occasioni che lui andava via dalla CP_1 e che se andava via questa chiudeva.

20) Vero che, successivamente, il signor Parte_1 propose a Org_3 una collaborazione con Org_4 quale fornitore sostitutivo rispetto a CP_1

Risponde: **è vero**. Infatti in quel periodo, nella primavera del 2016, quando io mi recavo alla Org_3 per scaricare trovavo i cartoncini della Org_4. Inoltre parlando con i magazzinieri li ho sentiti dire che Parte_1 quale ex socio di CP_1 si era recato più volte alla Org_3 per offrire le forniture della Org_4. Tanto è vero che con il tempo io che sono padroncino per conto della CP_1 ho perso i viaggi nei confronti della Org_3. Già dal 2017 ho praticamente cessato di fare forniture alla Org_3. Sono sicuro di queste circostanze in quanto anche io ho subito un danno economico, perdendo un cliente.

A.d.r.: ricordo alcuni nomi dei magazzinieri della Org_3 uno era Per_5, quello che scaricava con il carrello elevatore, mentre Per_6 era il capetto del magazzino.

23) Vero che, nel mese di settembre 2016, la Org_4 ha eseguito consegne di prodotti in cartone in favore di Controparte_5

Risponde: **Sì è vero**. Sono sicuro di queste circostanze in quanto in quel periodo quando ancora facevo consegne per conto della CP_1 presso CP_5, quando andavo a prendere il caffè, vedevo i biglietti di Org_4, anzi più che biglietti erano le etichette sui bancali dai quali si capiva che le scatole fornite erano prodotte da Org_4. Preciso che tutt'ora CP_1 continua a fare consegne a CP_5, anche se il lavoro è diminuito e ridotto circa al 20%, il lavoro più grosso non lo facciamo più noi, ma Org_4.

- Testimone_7, impiegata presso la CP_1

7) Vero che, nel corso di detta pluriennale attività, il sig. Parte_1 coadiuvato poi dal sig.

Testimone_2 gestì, fra l'altro, i rapporti commerciali con i seguenti clienti della CP_1

Parte_2 Organizzazione_9 Org_3 Org_10 Org_11

[...] Controparte_5 Controparte_16 Organizzazione_12 Controparte_11 CP_12

Controparte_13 Controparte_14 Controparte_17

Org_13 Org_8

Risponde: **sì è vero**. Anzi posso dire che mancano alcune ditte.

Preciso che Parte_1 era il mio capo, al quale io mi riferivo per tutte le attività del mio settore.

10) Vero che, fra l'estate del 2015 ed il marzo del 2016, il signor Parte_1 comunicò in più occasioni alle dipendenti di CP_1 ed ai fornitori e collaboratori che la stessa società avrebbe presto cessato ogni attività?

Risponde: **sì è vero**. Parte_1 non andava d'accordo con il socio, avevano discussioni che io sentivo al telefono. Ricordo che il signor Pt_1 anche già nel 2014, mi consigliava di portare il mio curriculum vitae presso altre ditte perché riteneva che la CP_1 avrebbe cessato la attività.

Tes_8 preciso che io posso riferire solo di quanto Pt_1 diceva a me personalmente, nulla so e nulla posso riferire in ordine a quanto comunicava con fornitori ed altri collaboratori.

18) Vero che il signor Parte_1 tra il febbraio e l'aprile 2016, prese contatti con la società Org_3 alla quale comunicò di essere uscito da CP_1 e di aver avviato una nuova società con il medesimo oggetto sociale, che proponeva quale fornitore in sostituzione di CP_1

Risponde: **è vero**, anche se non posso riferire con precisione la data. Sono sicura di queste circostanze in quanto ho ricevuto una email dal ragionier Persona_1 responsabile dell'ufficio acquisti della Org_3 con

la quale mi chiedeva di consegnare le ultime scatole alla Org_3 e unitamente a queste gli impianti stampa. Da questo ho capito che c'era qualcosa che non andava e ho riferito questo al signor CP_2. A.d.r.: il Giudice chiede alla teste la seguente precisazione, a fronte della sua risposta secca sulle circostanze del capitolo che invero vertono sui seguenti fatti: fra il febbraio e l'aprile 2016, Pt_1 [...] omunicò a Org_3 di essere uscito da CP_1 e di aver avviato una nuova società. A questo punto la teste risponde di non aver mai sentito con le sue orecchie tale comunicazione da parte di Pt_1 [...] Org_3. Neppure posso dire nulla sul fatto che Parte_1 abbia comunicato a Org_3 di aver avviato una nuova società con il medesimo oggetto sociale di CP_1.

19) Vero che la Org_3 in data 20.04.2016, invitò la CP_1 a restituire tutti gli impianti di stampa di proprietà della stessa, come risulta dal doc. 28 che si mostra al teste?

Risponde: sì, come ho già detto è vero.

22) Vero che il signor Parte_1 nel corso dell'anno 2016, prese contatti con la società Controparte_5 proponendo la CP_6 prima, e la Org_4 successivamente, quali ditte fornitrici alternative rispetto a CP_1 come risulta anche dal documento 30 che si mostra al teste?

Risponde: è vero. Mi risulta che CP_1 ricevette email proveniente da CP_5 nelle quali era scritto che il signor Pt_1 i era presentato come fornitore alternativo di CP_1.

A.d.r.: preciso di aver ricevuto io personalmente la email che mi viene mostrata (doc. 30 email del 4 maggio 2017); preciso di non aver ricevuto altre email da CP_5. Non ho ricevuto altre email da altre ditte con i medesimi riferimenti.

24) Vero che nel corso dei primi mesi del 2017 il sig. Parte_1 e il sig. Testimone_2 hanno proposto alla società CP_5 la fornitura dei medesimi imballaggi già forniti da CP_1 a prezzi ribassati rispetto a quelli praticati da CP_1 al medesimo cliente (cfr. anche docc. nn. 30 e 31 che si mostrano al teste)?

Risponde: al riguardo posso riferire che Parte_1 e Testimone_2 tuttora fanno forniture a favore della società CP_5. Nulla posso dire sui prezzi. Mentre posso dire che le forniture di CP_1 sono calate e ciò in concomitanza con l'uscita di Pt_1.

A.d.r.: posso riferire queste circostanze in quanto la signora Tes_9 una o due volte ha inviato a noi una richiesta di consegna di materiali a nome del signor Pt_1 dopo che è stata avvisata che il signor Pt_1 non era più presso la CP_1 l'ordine non è stato più rinnovato alla stessa CP_1 che non ha più avuto occasione di produrre scatole con lo stesso modello. Da queste circostanze deduco pertanto che la CP_5 aveva accordi con Pt_1 er forniture fatte da società diverse rispetto alla CP_1. Viene esibita al teste la email di cui al doc. 31, che la teste conferma di ricordare anche se fu un messaggio inviato direttamente al signor Sigurani.

Circostanze tutte che hanno valenza univoca nel senso di un impegno fattivo - da parte sia dell'attore, che del figlio - volto a dirottare clienti e fornitori da CP_1 verso altre società.

Infine va precisato che la circostanza che molti dei clienti di CP_1 siano stati contattati da [...] Tes_2 e non dal padre, poco cambia ai fini che qui rilevano, dal momento che la concomitanza di tempo (Testimone_2 poco prima era dipendente di CP_1 e per rapporti di parentela diretta, la condotta di quest'ultimo ben può essere fatta rientrare nella previsione della clausola n. 5, che preclude ai soci qualunque condotta di concorrenza sleale svolta sia in forma diretta che indiretta, ovvero tramite parenti affini e interposte persone.

In ordine alla quantificazione del danno, CP_1 ha allegato un calo di fatturato con riferimento ai clienti Org_3 Controparte_5 Controparte_16 Controparte_17 per un complessivo calo

dei ricavi di produzione del 22,7% dal 2015 al 2017 e del 16,6% dal 2016 al 2017.

Deve comunque trovare applicazione del punto 5.4 dell'accordo, ove è prevista una quantificazione predeterminata del danno ex art. 1382 c.c. sulla base del compenso percepito dal socio inadempiente nell'ultimo anno moltiplicato per tre.

Il compenso percepito da **Parte_1** nell'anno 2015 è pari a 61.500 euro (cfr. doc. 26 – Certificazione Unica 2016). La richiesta da parte della convenuta è di 184.500 euro, pari al triplo dell'ultimo compenso.

Tenuto conto delle risultanze istruttorie e delle allegazioni della società **Org_6**, ritiene tuttavia il Tribunale che l'importo della penale così determinato sia manifestamente eccessivo rispetto all'effettivo danno subito dalla convenuta, sicché appare legittima una riduzione officiosa ai sensi dall'art. 1384 c.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 34021 del 19/12/2019⁸). In base ai dati di bilancio la riduzione del calo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ammonta a non più di 70.000 euro nel confronto fra i risultati degli esercizi 2016 e 2015 (doc. 37 e 38 - mentre non risulta prodotto in giudizio il bilancio 2017), sicché pare congruo liquidare a titolo di penale l'importo base pari a 61.500 euro, non potendosi escludere cause concorrenti e indipendenti dalla condotta dell'attore che abbiano comunque influito nella riduzione dei ricavi.

In accoglimento della domanda riconvenzionale l'attore **Parte_1** va condannato a pagare a titolo di risarcimento danni per violazione del patto di non concorrenza sancito al punto 5 degli accordi del 12 febbraio 2008, l'importo complessivo di 61.500 euro oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dalla data della domanda all'effettivo saldo.

Spese di lite. In base al principio di soccombenza le spese vanno poste integralmente a carico dell'attore, previa liquidazione in euro 1.518,00 per esborsi e euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente compiuta. Pone definitivamente a carico di parte attrice il compenso del CTU come liquidato con decreto in data 22 maggio 2019.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7589/2016 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- **rigetta** la domanda di parte attrice
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertata le violazioni dell'attore rispetto ai patti sottoscritti in data 12 febbraio 2008, liquida il danno derivatone alla società convenuta in 61.500 euro;
- **condanna l'attore** **Parte_1** al pagamento in favore della società convenuta di tale importo di euro 61.500 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dalla data della domanda all'effettivo saldo;
- **condanna l'attore** alla rifusione in favore della società convenuta delle spese di lite, spese che liquida complessivamente in euro 1.518,00 per esborsi, euro 15.000 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15 % da calcolare sul secondo importo, IVA e CPA come per legge;

⁸ “Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza di merito, evidenziando che dal materiale probatorio acquisito agli atti doveva desumersi la eccessiva onerosità di una penale corrispondente alla metà del corrispettivo)”.

- **pone** definitivamente a carico di parte attrice il compenso del CTU.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2020

L'Estensore
Maria Antonietta Ricci

Il Presidente
Angelo Mambriani